

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/QH13 ngày 24/11/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2016 sửa đổi năm 2024;

Căn cứ Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/03/2021 về quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

Căn cứ Thông tư số 48/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số 48/2024/HĐĐG/VIB-DGTX ngày 18/06/2024; PLHĐ số 01.48/2024/PLHĐ/VIB-DGTX ngày 31/07/2024; 02.48/2024/PLHĐ/VIB-DGTX ngày 05/09/2024; PLHĐ số 03.48/2024/PLHĐ/VIB-DGTX ngày 18/11/2024; PLHĐ số 04.48/2024/PLHĐ/VIB-DGTX ngày 10/12/2024 và PLHĐ số 05.48/2024/PLHĐ/VIB-DGTX ngày 25/02/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam về việc đấu giá tài sản;

Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân, bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN 1:

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1: Tài sản đấu giá:

STT	Tên tài sản
1	Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: TDP Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; thửa đất số: 24, tờ bản đồ số: 47, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DA 220828 số vào sổ cấp GCN: CS04323 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nghệ An cấp ngày 29/01/2021 cho ông Ngô Trí Thiên.

- Địa chỉ nơi có tài sản: phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản.

Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

Điều 2: Nguồn gốc tài sản

Là tài sản bảo đảm của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam xử lý tài sản; Các văn bản, tài liệu pháp lý liên quan trong Hợp đồng thế chấp và các hồ sơ kèm theo.

Điều 3: Giá khởi điểm: 848.000.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm bốn mươi tám triệu đồng).
Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển

nhượng tài sản. Mọi chi phí liên quan đến việc bàn giao, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, lệ phí trước bạ, phí đăng kiểm, lệ phí sang tên, thay đổi biển số, phí xóa chấp tài sản, ... do Người mua được tài sản đấu giá chịu.

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

Điều 4: Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 1) Tầng 02 Tòa nhà Đơn nguyên 2 lô OCT1 khu nhà ở Bắc Linh Đàm Mở Rộng, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2) Số nhà 18 ngách 01 ngõ 133 đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điều 5: Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/02/2025 đến ngày 07/03/2025 (Từ 8h00 đến 17h00) vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân, theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải “bảo có” trong tài khoản của Công ty trước 17h00 ngày 07/03/2025.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân theo quy định.

Điều 6: Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 03/03/2025 và ngày 05/03/2025 (Từ 8h00 đến 17h00) tại nơi có tài sản (địa chỉ: phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Điều 7: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 11/03/2025 tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: <https://daugialive.vn>

Giờ hành chính: Sáng: 08 giờ 00 phút – 12 giờ 00 phút, Chiều: 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút

PHẦN 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 8: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể như sau:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 3 Điều này;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 9: Hồ sơ đăng ký tham gia và cách thức đăng ký

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính theo mẫu Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân ban hành).
- Biên bản xác nhận hiện trạng tài sản (bản chính theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân ban hành).
- + **Đối với tổ chức:**
 - Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
 - CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật (bản sao có chứng thực).
 - Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (bản sao).
- + **Đối với cá nhân:**
 - CCCD/HC của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao có chứng thực).
 - Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (bản sao).

- + Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:
- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).
- CCCD/HC của người được ủy quyền (bản sao).

Lưu ý: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải mang bản chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân để đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký.

Toàn bộ giấy tờ nêu trên được cho vào 01 phong bì nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân khi làm thủ tục đăng ký. Các bản sao có chứng thực yêu cầu có thời hạn trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ tất cả các tài liệu quy định tại Điều này, nếu thiếu bất kỳ một trong các tài liệu trên thì được coi là hồ sơ không hợp lệ. Khách hàng có hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ thì không được phép tham gia cuộc đấu giá.

Đối với các trường hợp khách hàng có hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ nhưng đã chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá thì Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân sẽ giải quyết trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc hoàn trả tiền đặt trước sẽ do khách hàng chịu.

Một số điều cần lưu ý:

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, đề nghị Người tham gia đấu giá liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp.

- Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, người điều hành cuộc đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ tham gia đấu giá mà Công ty đã cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến cuộc đấu giá không quá 15 phút.

Điều 10: Tiền đặt trước

a) Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp khoản tiền đặt trước là: **84.800.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu tám nghìn đồng), bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân theo thông tin sau:

- Chủ tài khoản: **Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân;**
- Tài khoản số: **03582421201** tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội.
- Nội dung: (tên đầy đủ khách hàng) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là QSDĐ tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

b) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **100.000 đồng/01 hồ sơ**. (bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/một bộ hồ sơ)

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức.

c) Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

d) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan; và ngược lại, trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Mọi khoản phí, chi phí (nếu có) liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả, mức phí chuyển tiền theo quy định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng.

Điều 11. Các trường hợp vi phạm Quy chế không được nhận lại tiền đặt trước

+ Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- + Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản (các trường hợp tại Điều 22 Quy chế này).
- + Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản.
- + Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.
- + Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, sau khi trừ thù lao và chi phí đấu giá tài sản. Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

PHẦN 4: THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 12: Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, thủ tục rút gọn

Điều 13: Bước giá

Bước giá: **5.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Năm triệu đồng*).

Điều 14: Nguyên tắc đấu giá tài sản

Việc tổ chức cuộc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp của tất cả các bên tham gia.

Điều 15: Nội quy cuộc đấu giá

Khách mời tham dự cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá tuân thủ đúng, đầy đủ nội quy tại phòng đấu giá, cụ thể:

- Có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng giờ, đúng ngày quy định theo Giấy mời của Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân
- Những người không phải là Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế này, không phải là khách mời (không có Giấy mời) và những người không có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật sẽ không được vào phòng tổ chức đấu giá.
- Giữ gìn trật tự, không được trao đổi, thông đồng với nhau; không hút thuốc, gọi điện thoại trong phòng tổ chức cuộc đấu giá; không được rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá; không được trao đổi giữa những người tham gia đấu giá, nếu phát hiện hành vi gian dối hoặc vi phạm nội quy sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá.
- Tôn trọng các quy định về đấu giá, quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên.
- Không được chụp hình, ghi âm, ghi hình trong phòng tổ chức cuộc đấu giá.
- Trường hợp người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá thì Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá sẽ yêu cầu cơ quan công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định của pháp luật và sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 16. Diễn biến cuộc đấu giá

Điểm danh khách hàng tham gia đấu giá

Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá đăng nhập và điểm danh trước khi cuộc đấu giá diễn ra. Thời gian điểm danh kết thúc ngay trước khi cuộc đấu giá bắt đầu. Kết thúc thời gian điểm danh, người đăng ký tham gia đấu giá sẽ không được phép truy cập vào phòng đấu giá.

LƯU Ý: Trong trường hợp bất khả kháng do điều kiện khách quan, khách hàng không thể truy cập phòng đấu giá và điểm danh đúng thời gian quy định, vui lòng liên hệ qua hotline: 024.338.33898 trước khi đóng hồ điểm kết thúc thời gian điểm danh để được hỗ trợ. Khách hàng không liên hệ qua hotline và không điểm danh đúng thời gian quy định tại Quy chế này được coi là không tham gia cuộc đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá phải có mặt (online) tại Phòng đấu giá Tài sản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugialive.vn/>) trong thời gian điểm danh người tham

gia đấu giá và trong suốt cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá Tài sản trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugialive.vn/>) trong thời gian nói trên bị coi là vi phạm Quy chế cuộc đấu giá, vi phạm điểm a khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024 và không được hoàn trả tiền đặt trước.

Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến hiển thị mã số khách hàng đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá theo dữ liệu điện tử trích xuất.

Điều 17. Cách thức trả giá:

Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả. (với phương thức trả giá lên)

Giá trả hợp lệ là giá trả bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên lần bước giá theo công thức sau:

$$\text{Giá trả hợp lệ} = \text{Giá khởi điểm} + n \times \text{Bước giá}$$

Trong đó:

Giá khởi điểm: là giá khởi điểm của vòng đấu giá

Bước giá: là bước giá được quy định tại Điều 4 Quy chế này

n: là số tự nhiên 0, 1, 2, 3,...

Nếu giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không tròn bước giá (phần cao hơn giá khởi điểm không phải là bội số của bước giá) thì khi xét giá sẽ được tự động làm tròn theo nguyên tắc cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp để xét giá. Nếu người tham gia đấu giá không đồng ý cộng tăng lên cho tròn bước giá kế tiếp thì hệ thống sẽ từ chối, không ghi nhận giá trả trong cuộc đấu giá.

Mỗi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá đã trả (theo thứ tự các mức giá trả cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) để những người tham gia đấu giá xem được. Mỗi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá đã trả (theo thứ tự các mức giá cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) kèm theo mã lệnh trả giá để những người tham gia đấu giá xem được.

Lưu ý:

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng hạn chế để màn hình máy tính/điện thoại của mình bị tắt. Trong trường hợp màn hình bị tắt, đề nghị khách hàng đăng nhập lại (nếu bị thoát tài khoản ra) hoặc tải lại cuộc đấu giá mà mình tham gia. Trong trường hợp xảy ra lỗi, khách hàng vui lòng thông báo ngay đến số điện thoại: 024.338.33898 của Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân để được hỗ trợ.

Người tham gia đấu giá có thể trả giá ngay khi cuộc đấu giá bắt đầu và trong suốt thời gian diễn danh.

Điều 18. Kết thúc cuộc đấu giá.

Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, đấu giá viên được Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá như sau:

Người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá và được gửi email xác nhận trúng đấu giá.

Đấu giá viên căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá để công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc

Điều 19. Thông báo kết quả đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến.

Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.

Điều 20. Rút lại giá đã trả

Trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc cuộc đấu giá), nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá xác nhận công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.

Người rút lại giá đã trả bị trút quyền tham gia cuộc đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định tại điểm d, Khoản 6 Điều 39 và Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 2024.

Điều 21. Biên bản cuộc đấu giá

Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến cuộc đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.

Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của Đấu giá viên, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá.

Biên bản đấu giá được gửi cho người trúng đấu giá để ký và gửi lại cho Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Người trúng đấu giá không ký biên bản được và nộp lại biên bản đấu giá đã ký cho Tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn nêu trên được coi là từ chối ký biên bản đấu giá và coi như không chấp thuận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả về và thuộc về người có tài sản trừ trường hợp bất khả kháng

Điều 22. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản

Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong trường hợp sau đây:

- Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản bán đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản;

- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 23: Xử lý vi phạm

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật Đấu giá tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 24: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình;

- Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu

vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình. Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự;

- Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 25: Hợp đồng mua bán, Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán tiền mua tài sản

a) Thời hạn thanh toán:

- (Trường hợp không áp dụng chiết khấu thanh toán) Ngoài số tiền đặt trước cho công ty đấu giá Hợp danh Thanh Xuân, người trúng đấu giá nộp đầy đủ số tiền còn lại (được tính theo công thức: giá trúng đấu giá - tiền đặt trước) vào tài khoản của Bên A trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá tài sản. Trường hợp người trúng đấu giá sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng để thanh toán tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá phải cung cấp cho Bên A bản gốc Thông báo đồng ý cấp tín dụng/Thông báo cho vay từ Ngân hàng trong thời hạn 10 ngày kể ngày trúng đấu giá và nộp đầy đủ số tiền còn lại vào tài khoản của Bên A trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trúng đấu giá.

- (Trường hợp áp dụng chiết khấu thanh toán) Ngoài số tiền đặt trước cho công ty đấu giá Hợp danh Thanh Xuân, người trúng đấu giá nộp tiền cọc mua tài sản theo Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản được ký kết giữa Bên A và người trúng đấu giá và nộp đầy đủ số tiền mua tài sản theo Hợp đồng mua bán tài sản được ký kết giữa Bên A và người trúng đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đầy đủ số tiền còn lại để mua tài sản trong thời hạn nêu trên thì không được nhận lại tiền đặt cọc và Bên A được toàn quyền thụ hưởng toàn bộ số tiền này.

b) Thời hạn ký hợp đồng mua bán:

- (Trường hợp không áp dụng chiết khấu thanh toán) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Bên A và người trúng đấu giá trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản theo quy định tại Hợp đồng này.

- (Trường hợp áp dụng chiết khấu thanh toán) Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản được ký kết giữa Bên A và người trúng đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản đấu giá tài sản. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Bên A và người trúng đấu giá trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền cọc mua tài sản theo quy định Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản.

c) Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam theo thông tin sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
- Tài khoản số: 111666766 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
- Tên tài khoản: CTTNHH MTV QUAN LY NO&KTTS NHTMCPQT VNAM
- Nội dung: Nộp tiền trúng đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: TDP Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; thửa đất số: 24, tờ bản đồ số: 47.

Điều 26: Giao tài sản và giấy tờ pháp lý có liên quan

a) Thời hạn giao tài sản: Người mua được tài sản đấu giá nộp số tiền còn lại (không kể khoản tiền đặt trước) vào tài khoản của Bên A trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trúng đấu giá tài sản. Sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bên A thực hiện các thủ tục hạch toán và giải chấp tài sản cho người mua được tài sản đấu giá.

b) Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản hoặc nơi khác do Công ty TNHH MTV Quản

lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam và người mua tài sản thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản.

Điều 27: Nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản đấu giá.

Điều 28: Miễn trừ trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.
- Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản nêu trên.

**PHẦN 5:
PHẠM VI ÁP DỤNG**

Điều 29: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ số 48/2024/HĐĐG/VIB-ĐGTX ngày 18/06/2024; PLHĐ số 01.48/2024/PLHĐ/VIB-ĐGTX ngày 31/07/2024; 02.48/2024/PLHĐ/VIB-ĐGTX ngày 05/09/2024; PLHĐ số 03.48/2024/PLHĐ/VIB-ĐGTX ngày 18/11/2024; PLHĐ số 04.48/2024/PLHĐ/VIB-ĐGTX ngày 10/12/2024 và PLHĐ số 05.48/2024/PLHĐ/VIB-ĐGTX ngày 25/02/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
- Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này, các bên tham gia tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác liên quan.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;
- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản;
- Lưu Cty.

GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH